INFRAÇÕES DE VELOCIDADE – art. 218 do CTB

Constatação da infração – art. 280 do CTB e art. 8º da Resolução 798 do CONTRAN:

> *Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:*
> *[…]*
> *§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, **pcor aparelho eletrônico** ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, **previamente regulamentado pelo CONTRAN**.*
>
> ***
>
> *Art. 8º Para caracterização de infrações de trânsito de excesso de velocidade, a velocidade considerada para aplicação da penalidade é o resultado da subtração da velocidade medida pelo instrumento ou equipamento pelo erro máximo admitido previsto na legislação metrológica em vigor, conforme tabela de valores referenciais de velocidade e tabela para enquadramento infracional constantes do ANEXO III.*

Medidor de velocidade é aparelho eletrônico e é regulamentando pela Resolução 798/2020 do CONTRAN.

RESOLUÇÃO 798/2020 DO CONTRAN

Traz o conceito de medidor de velocidade, popularmente conhecido como Radar.

> *Art. 2º A medição de velocidade que exceda o limite regulamentar para o local, desenvolvida pelos veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques nas vias terrestres abertas à circulação, deve ser efetuada por medidor de velocidade nos termos desta Resolução.*
> *§ 1º Considera-se medidor de velocidade o instrumento ou equipamento de aferição destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade regulamentado para o local, que indique a velocidade medida e **contenha dispositivo registrador de imagem** que comprove o cometimento da infração.*

TIPOS DE MEDIDORES DE VELOCIDADE

Os medidores de velocidade são do tipo fixo, podendo variar entre controlador e redutor e medidor de velocidade portátil.

MEDIDOR DO TIPO FIXO: medidor de velocidade com registro de imagem instalado em local definido e em caráter duradouro. Ele é subdividido em duas espécies: Controlador ou Redutor de velocidade.

a) controlador: medidor de velocidade destinado **a fiscalizar o limite máximo de velocidade** da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19; ou

b) redutor: medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a **fiscalizar a redução pontual de velocidade** estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R-19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.

CONTROLADOR	REDUTOR
Fiscaliza limite máximo de velocidade da via ou de ponto específico	Fiscaliza a redução pontual de velocidade
Utilização de placa R-19	Utilização de placa R-19
Desobrigação de display	Obrigatoriedade de display
Leva em consideração a via como um todo	Trechos considerados críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via

É importante frisar que vias com duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, deve ser instalado um display para cada faixa, em ambos os lados da via ou em pórtico ou semipórtico sobre a via, como na figura abaixo:

<u>MEDIDOR DO TIPO PORTÁTIL</u>: medidor de velocidade com registro de imagem, podendo ser instalado em viatura caracterizada estacionada, em tripé, suporte fixo ou manual, usado ostensivamente como controlador em via ou em seu ponto específico, que apresente limite de velocidade igual ou superior a 60 km/h.

<u>REQUISITOS METROLÓGICOS E TÉCNICOS</u>

Para atender aos requisitos do art. 4º da Resolução 798 do CONTRAN, que trata dos requisitos mínimos metrológicos, vejamos:

> *Art. 4º Os medidores de velocidade devem observar:*
> *I - requisitos metrológicos:*
> *a) ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), atendendo à **<u>legislação metrológica em vigor</u>** e aos requisitos estabelecidos nesta Resolução;*
> *b) ser aprovado na verificação metrológica pelo Inmetro ou entidade por ele delegada; e*
> *c) ser verificado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, com **<u>periodicidade mínima de doze meses</u>**, conforme regulamentação metrológica em vigor.*

A legislação metrológica em vigor é a Portaria n° 158/2022.

Assim, para verificar a aprovação do equipamento, acesse o site do INMETRO em: http://www.inmetro.gov.br/legislacao/consulta.asp?seq_classe=2

Figura 1 - seleciona medidor de velocidade e qual a verificação que você pretende a informação

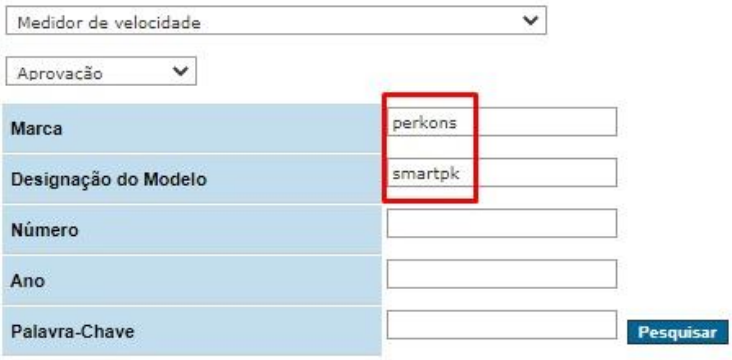

Figura 2 - exemplo do medidor trazido em aula

PERIODICIDADE DE VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

O período da verificação periódica, como previsto no item 6.4.1.1 da Portaria n° 158/22 do INMETRO são doze meses.

A periodicidade do equipamento você consegue verificar no site: https://servicos.rbmlq.gov.br/Instrumento. Eu fiz a verificação aqui no exemplo, do equipamento disponível na notificação estudada em aula, veja:

Consulta de Instrumentos

Prezado(a)

Serão exibidos dados dos instrumentos e verificações referentes aos últimos 10 (Dez) anos. Caso necessite de verificações com mais de 10 (Dez) anos, entre em contato com o Inmetro de seu estado.

Informe os dados para consulta

Tipo do Instrumento *
Medidor de Velocidade

Número do Inmetro

Número de Série
R06337

Estado
SP

Município
BOTUCATU

Marca
PERKONS

Modelo
SMARTPK

Local/Via

Data de Validade Inicio
99/99/9999

Data de Validade Fim
99/99/9999

Consultar

Dados dos Instrumentos

Atenção:
Os medidores de velocidade listados a seguir foram verificados por órgão metrológico delegado ou tiveram declaração de conformidade emitida por empresa autorizada pelo Inmetro, com base nos critérios estabelecidos nas Portarias Inmetro nº 293/2021 e 78/2022.

Exibindo registros **1** a **1** de um total de **1** encontrados.

Responsável: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Município: BOTUCATU-SP **Data da Verificação:** 02/06/2022 **Data Validade:** 01/06/2023 **Resultado:** Aprovado

Local: ROD SPA 251/300, km 2+350m **Tipo:** Fixo

Marca/Modelo: PERKONS / SMARTPK **Portaria de Aprovação:** 86/2013

Faixas do Medidor

Nº da Faixa	Descrição	Nº do Inmetro	Nº de Série	Sentido	Vel. Nominal
1	FAIXA 1	12606701	R06337	SENTIDO SUL - FAIXA 1 ESQUERDA	0 Km/h
2	FAIXA 2	12606702	R06337	SENTIDO SUL - FAIXA 2 DIREITA	0 Km/h

Ver Histórico de Verificações

Total de 1 itens